

لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح حقوق المزار الجنوبي الموقرة

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (٢٠٢٣/٥) إنايات

بناء على القرار المتخذ من قبل هيئة القاضي سعد بيك التل رئيس دائرة التنفيذ الأكرم لدى محكمة صلح حقوق المزار الجنوبي الموقرة بانتخابنا خبراء بالقضية رقم (٢٠٢٣/ ٥) إنايات والمتكونه بين المحكوم له السيد / صدام ضامن حمد الختاتنه والمحكوم عليه السيد/ خالد عبدالحميد جبر الختاتنه ومرافقة مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على القطعة رقم (٨٥) من الحوض رقم (٤) أم القتا من أراضي قرية المزار والتابعة مديرية تسجيل أراضي المزار الجنوبي ووصفها وصفا شاملا وما عليها من إنشاءات أو أشجار وتقدير قيمتها .

* وحسب نص المادة رقم (٣/٨٣) فإننا نفصح نحن الخبراء المنتخبين والموقعين أدناه عن عدم وجود أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيثتنا واستقلالنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة .

* وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦ قمنا نحن الخبراء وبرفقة مأمور دائرة التنفيذ ، بالتوجه الى موقع قطعة الأرض موضوع (الإنايه) والتي تحمل الرقم (٨٥) من الحوض رقم (٤) أم القتا من أراضي المزار الجنوبي وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار ، تم تسليمنا صورة لكل من قيد تسجيل الأموال غير المنقولة ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وتم تحليلنا القسم القانوني من قبل رئيس التنفيذ بأن نقوم بالمهمة الموكولة لنا بكل أمانة وصدق وإخلاص .

* وبعد الكشف الحسي والوقوف على حدود القطعة موضوع الدعوى وأخذ الأقيسه اللازمه ومطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى تبين لي بأنها تنطبق وواقع القطعة موضوع الدعوى تمام الانطباق .

١- وصف القطعة :-

- أ- رقم القطعة : (٨٥)
- ب- رقم الحوض أم القتا (٤)
- ج- مديرية التسجيل: أراضي المزار الجنوبي
- د- قرية : المزار الجنوبي

هـ- الموقع :- تقع القطعة موضوع وضع اليد الى الشمال الغربي من بلدة المزار الجنوبي وعلى طريق فرعي عرض ٦ متر غير معبد يتفرع من الشارع الحزام الغربي الواصل بلدة المزار الجنوبي الى بلدة مؤته وهي ضمن تنظيم زراعي خارج حدود البلديات ومخدومه بكافة الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وهي ذات تربة حمراء صالحة للبناء والزراعة وذات طبيعة مستوية . تبعد عن اقرب ملطقه تنظيميه بمسافة ٢٠٠ تقريبا .

الخبير المساح

زيد القطاونه

الخبير العقاري

عوده الطراونه

SCANNED

11

12

13

يوجد على القطعة بناء مكون من ثلاث غرف من الاسمنت المسلح والطوب (عظم) غير مكتمل لا يوجد ابواب ولا شبابيك مساحته (٥٢ م^٢) . يحيط بالقطعة سلك شائك من البقلاوه وزوايا حديدية بدون بوابة للقطعة . كما يوجد في القطعة اشجار من الزيتون غير مخدومه بعمر ستان تقريباً .

*- التقدير :-

*- وبموجب خبرتنا بمجال التقدير اخذنا بالاعتبارات التي يؤخذ بها في هذا المجال بالنسبة للقطعة وحسب موقعها وحسب الأسعار الدارجة في المنطقة وبعدها وقربها من الخدمات العامة والبيوعات في مثل هذا الموقع في المنطقة فلنأخذ قيمة المتر المربع الواحد موقع القطعة ب (١٠ دنائير) عشرة دنائير . وعليه تصبح قيمة حصص المحكوم عليه بمبلغ (٣٩٢٦ م^٢ × ١٠ دنائير + ٢ = ١٩٦٣٠ دنائر . تسعة عشر الف وستمائه وثلاثون ديناراً .

*- اقدر قيمة المتر المربع الواحد للبناء بمبلغ (٨٠ دينار) وعليه تصبح قيمة حصص المحكوم عليه من البناء ب (٥٢ م^٢ × ٨٠ دينار = ٤١٦٠ دينار + ٢ = ٢٠٨٠ دينار . الفان وثمانون ديناراً ديناراً

*- اقدر قيمة اجماليه بالمقطوع للسلك الشائك المحيط بالقطعة بمبلغ (١٠٠٠ دينار) . الف دينار شاملاً الايدي العاملة والمصاغة . وعليه تصبح قيمة حصص المحكوم عليه من السلك الشائك بمبلغ (١٠٠٠ + ٢ = ٥٠٠ دينار . خمسمائة دينار .

*- اقدر قيمة الاشجار بمبلغ إجمالي مقطوع (٥٠٠ دينار) . خمسمائة دينار . وعليه تصبح قيمة حصص المحكوم عليه من الاشجار بمبلغ (٥٠٠ دينار + ٢ = ٢٥٠ دينار . مائتي وخمسون ديناراً .

*- وعليه تصبح مجموع قيمة حصص المحكوم عليه خالد عبدالحميد جبر الختاتنه في القطعة موضوع الدعوى وما عليها من ابنية واشجار والسلك المحيط بها ب (٢٠٨٠ دينار + ١٩٦٣٠ دينار + ٥٠٠ دينار + ٢٥٠ دينار = ٢٢٤٦٠ دينار . اثنان وعشرون الف واربعمائه وستون ديناراً .

*- ارفق طلياً صور لقطعة الأرض وما عليها من ابنية واشجار .

مده خبرتنا اقدمها لمحكمكم الموقر موقعه مني حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق لإحترامي وتقديري

تحرير في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣

الخبير المساح

زيد القطارنه

الخبير العقاري

عوده الطراونه

22
23
24

25

26



SCANNED

Handwritten signature

Handwritten signature

